ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DA ARBITRAGEM CAA Nº 18-2024 ENTRE GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO E SANEJA

Data: 20/10/2026

Procedimento: Arbitragem CAA nº 18-2024, Câmara de Arbitragem do Atlântico

Requerente: Garças Ambiental Saneamento (Concessionária)

Requerida: Saneja (Poder Concedente)

Contrato: Nº 037/2014

Objeto: Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 037/2014, celebrado entre a Saneja e a Garças Ambiental Saneamento

Sede: Costa do Jacarandá

Idioma e direito aplicável: português; julgamento de direito, com aplicação do direito brasileiro

Às 19h do dia 20 de outubro de 2026, reuniram-se por meio de plataforma de videoconferência: pelo Tribunal Arbitral, a Presidente, Dra. Helena Vasconcellos Prado, e os coárbitros Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado; pela Secretaria-Geral da Câmara de Arbitragem do Atlântico, Andressa Ka Yan Ng; pela Requerente, Garças Ambiental Saneamento, o senhor Luiz Antonio Oliveira Junior, na qualidade de representante, os patronos Humberto Vasconcellos e Marcelo Maciel e os assistentes técnicos Malú Salem e Dieisson Silva; e, pela Requerida, Saneja, o senhor Lucas Prates, na qualidade de representante, os patronos Paula Pannunzio e Rafael Alonso e os assistentes técnicos Vitor Santana e Raquel Carneiro.

A audiência teve como finalidade ouvir as partes e consolidar pedidos e pontos controvertidos para o termo de arbitragem, mediante a apresentação do rito e do cronograma pelo Tribunal, as exposições orais da Requerente e da Requerida e as réplicas orais.

Abertura e rito

A senhora Andressa Ka Yan Ng, na qualidade de Secretária-Geral, declarou aberta a audiência e apresentou os integrantes do Tribunal e da Secretaria-Geral. Informou que a arbitragem tem sede em Costa do Jacarandá, é conduzida em português e será julgada por direito, com aplicação do direito brasileiro, observados o Regulamento de Arbitragem de 2021 e a convenção de procedimento expedido de 9 de junho de 2026. Esclareceu que cabe ao Tribunal conduzir o procedimento e proferir as decisões, e à Secretaria-Geral o acompanhamento administrativo e a certificação dos atos processuais, e que serão assegurados a igualdade entre as partes, o contraditório e a proteção das informações sujeitas a sigilo legal. Informou ainda que as audiências são gravadas e transcritas e que os registros serão disponibilizados às partes antes da audiência seguinte.

Quanto à organização da sessão, registrou 15 minutos por parte do Tribunal para a abertura e a apresentação do rito e do cronograma; 35 minutos para a Requerente e igual prazo para a Requerida, compartilhados entre patronos e assistentes técnicos para apresentação de seus pleitos e defesa; intervalo de 15 minutos; réplica oral de 15 minutos por parte, iniciando pela Requerente; 20 minutos para o Tribunal consolidar os pedidos e os pontos controvertidos; e reserva operacional de 40 minutos para perguntas, esclarecimentos e registros. Sem o uso da reserva, o encerramento estava previsto para as 21h30, respeitado o limite da janela de audiências, das 19h às 22h20. Solicitou que as apresentações identificassem com clareza os pedidos, os valores e as teses, com a correspondência aos documentos e às memórias de cálculo já constantes dos autos. Informou que o procedimento prevê uma rodada escrita por parte em cada fase e que o contraditório subsequente será exercido oralmente, em substituição às rodadas escritas de réplica e tréplica, ressalvadas as providências que o Tribunal considere necessárias.

Antes das manifestações, a Secretária-Geral solicitou à Requerente a identificação de dois patronos e dois assistentes técnicos, ainda não comunicados ao Tribunal. O senhor Luiz Antonio Oliveira Junior informou que a Concessionária havia estruturado uma abertura sobre os pleitos, antes de passar a palavra aos patronos, e a Secretária-Geral concordou, ficando a indicação dos nomes para registro posterior.

Termo de arbitragem e produção de prova

A Secretária-Geral explicou que o termo de arbitragem consolidará o objeto da disputa e as regras do procedimento, com os pedidos e os valores individualizados, os pontos controvertidos, os pontos que possam exigir prova técnica, a identificação das partes e dos árbitros, a sede, o idioma, o direito aplicável, o calendário e as disposições sobre custos, comunicações e publicidade. Informou que o documento será submetido às partes e que eventual recusa não impedirá o procedimento; que a apresentação de pedido novo após o termo dependerá de acordo entre as partes ou de autorização do Tribunal, assegurado o contraditório; e que a simples reserva de pedido na resposta inicial não será tratada como pedido próprio já formulado e liquidado.

Sobre a prova técnica, esclareceu que o Tribunal avaliará a necessidade de perícia de engenharia, de perícia econômico-financeira ou de ambas, conforme os pontos controvertidos, e que a previsão de etapas periciais no cronograma não significa que a prova já tenha sido deferida. Havendo deferimento, serão definidos a nomeação dos profissionais e o escopo do trabalho, e a disponibilidade dos profissionais, por si só, não representa nomeação.

Cronograma e comunicações

A Secretária-Geral apresentou o calendário. Em outubro: dia 19, apresentação pelas partes da documentação de instrução dos pedidos e das memórias de cálculo; dia 20, primeira audiência; dia 23, envio pelo Tribunal da minuta fundamentada de decisão sobre as teses e a produção de provas; dia 27, segunda audiência, para manifestação das partes antes da decisão e organização da prova eventualmente admitida; dia 30, apresentação dos quesitos e dos pareceres técnicos, nos pontos admitidos à prova técnica. Em novembro, caso a perícia seja deferida: dia 2, resultado preliminar escrito, em prazo fixo; dia 3, terceira audiência, para apresentação dos resultados e esclarecimentos; dia 6, envio das questões para a sabatina, organizadas por tema; dia 10, quarta audiência, com inquirição conjunta; dia 12, laudo consolidado; dia 16, alegações finais escritas; dia 17, quinta audiência, com alegações orais, síntese pericial, deliberação e sentença, cujo texto integral assinado será disponibilizado na mesma data. Os pedidos de correção e

esclarecimento poderão ser apresentados em cinco dias da ciência da sentença integral, e a decisão sobre eles deverá ocorrer em dez dias do pedido.

Quanto à inquirição conjunta dos especialistas, informou que a discussão será conduzida pelo Tribunal, organizada por pleito e iniciada pelos assistentes técnicos da parte que o formulou, com resposta, réplica e tréplica conforme a sequência da ordem processual. Para a organização do tempo, o item 8 da ordem processual prevê, por parte, 25 minutos para a assistência técnica e 10 minutos para os patronos, além de 40 minutos para a perícia e 20 minutos para o Tribunal.

Quanto às comunicações, as peças devem ser encaminhadas ao Tribunal e à parte adversa, com cópia à Secretaria-Geral e à coordenação. Cada entrega exige duas providências dentro do prazo: o recebimento do e-mail pelos destinatários indicados e a conclusão do *upload* dos arquivos na pasta compartilhada, de modo que um não dispensa o outro. As peças devem ser apresentadas em PDF pesquisável, acompanhadas dos arquivos editáveis quando cabível, e as memórias de cálculo devem permitir a verificação das fórmulas, das premissas e das fontes. Os comprovantes de envio e de *upload* devem ser conservados. As entregas se encerram às 23h59, no horário de Brasília, e as alterações de prazo dependem de ato expresso, respeitada a convenção aplicável.

Manifestação da Requerente

Concedida a palavra à Requerente por 35 minutos, o senhor Luiz Antonio Oliveira Junior apresentou os pleitos iniciais da Concessionária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 037/2014. Informou que a demanda se compõe de seis eventos cujo risco está alocado à Saneja no contrato e cujos custos a Concessionária suportou, apresentados como pedidos autônomos, com fundamento, prova e valor próprios, que somam aproximadamente R$ 146,1 milhões, já considerados os efeitos tributários e atualizados para a data-base. Afirmou que a Concessionária não busca a revisão do contrato nem a transferência à Saneja de riscos a ela alocados, mas o cumprimento da alocação pactuada. Descreveu os eventos: o evento 1, atraso e entrega incompleta das obras do Anexo 4; o evento 2, estações elevatórias de esgoto adicionais no sistema de esgotamento sanitário da Lagoa Rasa; o evento 3, crise hídrica e ações de contenção do consumo; o evento 4, defeitos construtivos das obras recebidas da Saneja;

o evento 5, extinção do desconto de energia elétrica do setor de saneamento; e o evento 6, intervenções na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pontal causadas por sobrecarga.

O senhor Humberto Vasconcellos, patrono da Requerente, expôs a cronologia relevante para a prescrição: pedido de reequilíbrio na via administrativa em novembro de 2021; indeferimento pela Saneja em maio de 2023, do qual nasceria a pretensão; notificação da controvérsia e reunião de diretorias, sem acordo, em setembro e outubro de 2024; requerimento de 2 de dezembro de 2024, tido como marco interruptivo; e instituição do Tribunal em 17 de março de 2026. Citou o prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil e o prazo de cinco anos do Decreto nº 20.910/1932, e invocou a *actio nata*, segundo a qual a pretensão nasce com a negativa no procedimento da cláusula 16, e o trato sucessivo, pelo qual a prescrição atinge as parcelas e não o fundo de direito.

Sobre os fundamentos jurídicos, o patrono sustentou, quanto ao evento 1, que as obras do Anexo 4 são obrigação de resultado do Poder Concedente, que a conclusão exige execução, interligação e ligações aptas a operar, com termo circunstanciado, e que o atraso superior a 12 meses é risco da Saneja, com base nas cláusulas 14.5.6, 21.1.8 e 35 do contrato e nos arts. 113 e 423 do Código Civil. Considerou a receita perdida como dano indenizável por perdas e danos e acrescentou que a própria Saneja enquadrou o atraso na cláusula 14.5.6 em maio de 2023 e provisionou a perda como provável. Quanto ao evento 2, afirmou que o projeto da Saneja, aprovado pela UGP, somou duas elevatórias às seis previstas no contrato, o que configura alteração de especificação pela contratante e risco da Saneja. Para os eventos 1, 2 e 4, sustentou que a responsabilidade da Concessionária se limita às obras que ela executa e às instalações existentes na assinatura, e que as obras do Anexo 4 cabem ao Poder Concedente; no evento 4, a regra especial da cláusula 21.1.8 prevaleceria sobre a geral da cláusula 14.3.21, e as ressalvas foram registradas no prazo de 30 dias.

No evento 3, qualificou a crise hídrica como força maior não segurável, de risco compartilhado nos termos das cláusulas 14.6 e 14.6.1, e não como variação ordinária de demanda (cláusula 14.3.18), observando que a própria Saneja reduziu a base de consumo por meio de campanha, redutores de vazão, rodízio e tarifa de contingência, e que apenas

ela poderia mitigar o efeito. No evento 5, qualificou a extinção do desconto setorial de 15% na energia, prevista na proposta de outubro de 2013 e extinta por decreto federal de 2018, com redução gradual de 2019 a 2023, como fato do príncipe, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 14.133/2021 e nas cláusulas 14.3.10 e 14.5.7 do contrato. No evento 6, afirmou que a ampliação da ETE Pontal cabia à Saneja, com prazo de dezembro de 2015, que a estação operou acima de 95% da capacidade de 2016 a 2019 e que a licença de operação de 2019 impôs exigências em razão da carga elevada; fundamentou o pedido na cláusula 14.5.6, afastando a cláusula 14.3.26, que trata das condicionantes das obras realizadas pela Concessionária, e, subsidiariamente, nas perdas e danos da cláusula 35.

Quanto à forma de recomposição, afirmou que a Saneja não a escolheu no procedimento da cláusula 16, encerrado sem valores, cabendo ao Tribunal fixá-la nos termos da cláusula 16.5. Propôs, para os efeitos pretéritos, o pagamento direto, atualizado até o efetivo pagamento e, para os efeitos futuros, o incremento da contraprestação mensal até 2044, com valor presente líquido nulo, pela taxa da cláusula 16.7. Como pedido subsidiário, propôs outro mecanismo da cláusula 16.5, a ser escolhido pela Saneja no prazo fixado, sob pena de pagamento direto. Pleiteou juros de mora desde a notificação da controvérsia, sem cumulação com a capitalização da cláusula 16.7.

A parte técnica foi apresentada pela assistente técnica Malú Salem, economista, e pelo assistente técnico Dieisson Silva. Informaram que o método de recomposição previsto no contrato é o fluxo de caixa marginal, com taxa de 11,8%, correspondente à TRLP de 7,8% acrescida de *spread* de 4%, de modo que o valor presente líquido seja nulo, e que os cálculos foram revisados para se apoiarem em dados realizados e não em documentos sem caráter vinculante. Todos os valores têm data-base de setembro de 2026 e devem ser corrigidos quando definidas a forma e a data da recomposição.

No evento 1, a receita frustrada decorre das ligações previstas no Anexo 4 que não foram entregues ou o foram com atraso: das mais de 20 mil ligações previstas, cerca de 16 mil teriam sido entregues, muitas fora do prazo, e parte permanece pendente. O cálculo multiplica as ligações pelo período de atraso, pelo volume medido real, pelo preço unitário de R$ 1,04 por metro cúbico, que corresponde à parcela variável da

contraprestação (a parcela fixa inicial é de R$ 12 milhões ao ano, por se tratar de parceria público-privada administrativa), e pelo indicador de desempenho, com dedução dos custos evitados e tratamento tributário no fluxo de caixa. O valor foi apresentado como cerca de R$ 30 milhões na exposição e indicado como R$ 33,7 milhões na réplica. No evento 2, consideraram as duas elevatórias adicionais, com entrada em operação em 2028 como premissa, e os custos operacionais de inspeção, limpeza diária e manutenção, o que resultou em R$ 11,3 milhões. No evento 3, apontaram queda estrutural do consumo de água, demonstrada por testes estatísticos, que se prolongou além da vigência das medidas e persiste; o cálculo compara o volume esperado, pela tendência pré-crise, com o realizado, multiplicado pela contraprestação variável e pelo indicador de desempenho, com desconto do custo operacional evitado, o que resultou em R$ 22,8 milhões para os efeitos de 2015 a setembro de 2026.

No evento 4, indicaram 905 solicitações de serviço, relativas a pavimento, tampões e outros serviços refeitos, valoradas por preço unitário reajustado, no total de R$ 2,2 milhões, e afirmaram que as ressalvas foram apresentadas de forma tempestiva. No evento 5, calcularam o efeito da perda do benefício de 15% sobre a energia consumida informada pela Concessionária, ao longo de todo o contrato, em R$ 17,4 milhões. No evento 6, informaram que a ampliação da ETE Pontal, para 200 litros por segundo, não foi entregue no prazo e que a exigência do órgão ambiental gerou investimento adicional, com indenização calculada em R$ 58,7 milhões. O total pleiteado foi de R$ 146,1 milhões.

Ao se esgotar o tempo da Requerente, a Secretária-Geral consultou a Requerida sobre a concessão de cinco minutos adicionais à Requerente, com igual prazo para a Requerida. O senhor Lucas Prates concordou, e o Tribunal concedeu o acréscimo a ambas as partes.

Manifestação da Requerida

Concedida a palavra à Requerida por 40 minutos, já computado o acréscimo, o senhor Lucas Prates apresentou a defesa e os pedidos protocolados no dia anterior à audiência. A tese principal é a preservação da equação econômico-financeira pactuada em 2014, com matriz de risco fechada nas cláusulas 14, 14.1, 14.2 e 15.2, que limita a recomposição por iniciativa da Concessionária às hipóteses de risco atribuído à Saneja. Informou que a

defesa organizou a matéria em cinco temas, em ordem diversa da usada pela Requerente, sendo o tema 1 correspondente ao evento 3, e que o evento 2 não foi objeto de análise por ser, no seu entendimento, um evento novo. Reconheceu mérito jurídico apenas no tema relativo ao atraso das obras do Anexo 4 e sustentou que, nos demais, a alocação do risco à Concessionária já estava definida antes das propostas, inclusive em respostas da comissão de licitação.

Sobre o volume, sustentou que a variação para mais ou para menos é risco da Concessionária, conforme as cláusulas 11.5 e 14.3.18, e que a comissão de licitação respondeu, na Carta Circular nº 3, resposta 48, que não há volume mínimo garantido. Afirmou que a crise hídrica foi declarada em março de 2015 pela agência reguladora estadual, que não é parte do contrato, com medidas aplicadas a todos os prestadores e usuários da região e prorrogadas até 2021; que a Garças aderiu à campanha de redução de consumo em abril de 2015 sem reserva de direitos; que suas demonstrações financeiras de 2015 a 2025 declaram exposição ao risco de variação dos volumes faturados; e que não houve comunicação de força maior em seis anos. Argumentou que as teses de força maior e de atribuição integral da perda à Saneja não convivem, pois a força maior é evento externo às partes (Código Civil, art. 393) e a cláusula 14.6 prevê risco compartilhado, além de exigir que o evento não seja segurável no mercado por mais de dois anos. Apresentou a comparação entre a planilha de consistência da proposta de 2013, cuja receita total em 30 anos coincide com o valor global do contrato, de R$ 679 milhões, e o volume realizado, apurado pela própria Requerente nos relatórios trimestrais e validado pelo verificador independente sem ressalva, que superou o projetado em todos os anos de 2015 a 2024: cerca de 31% em 2015, 15% em 2020 e 11% em 2024, com média de 17%.

Sobre a energia, sustentou que a variação do preço de insumos é risco da Concessionária (cláusula 14.2), que arca com as tarifas de energia das unidades operacionais (cláusula 20.4), e que a comissão de licitação respondeu, antes das propostas, que as variações acima ou abaixo dos índices correm por conta da proponente. Observou que a única ressalva do contrato é a mudança tributária, e que tarifa de energia não é tributo. Acrescentou que o regime de bandeiras tarifárias foi criado em abril de 2013, seis meses

antes da entrega das propostas, e que o custo de energia subiu 129,6% de 2014 a 2025, contra inflação de 82,4% no período, diferença que corresponde ao risco assumido.

Quanto às ligações, entendeu ter havido abandono do pedido relativo ao recebimento de menos ligações do que as indicadas nos documentos da licitação e sustentou que os números são referenciais, conforme a cláusula 1.2 do contrato e o item 2.4 do edital. Quanto às adequações, afirmou que a Concessionária recebeu as instalações no estado em que se encontravam, conforme a cláusula 5 do contrato e o termo de permissão de uso de dezembro de 2014, sem avaliação individualizada do estado de conservação e sem direito a indenização por vícios ocultos, atribuindo as cláusulas 14.1 e 14.3.1 à Concessionária os vícios das instalações existentes. Segundo a Requerida, o Anexo 4 concedeu 30 dias para apontar desconformidades aparentes; a Requerente o fez em novembro de 2015, enviou depois um consolidado de solicitações apenas para conhecimento e correção, sem pedido de ressarcimento, e esse pedido só surgiu em 2021.

Sobre o atraso das obras do Anexo 4, a Requerida reconheceu o atraso, como já havia feito em 2023, mas sustentou que a cláusula 14.5.6 tem dois limites escritos: a franquia de 12 meses e a palavra custos. A receita das ligações não entregues seria risco de demanda e ficaria fora da cláusula. O senhor Vitor Santana, assistente técnico da Requerida, contrastou dois caminhos: o atraso na entrega das instalações existentes (cláusula 14.5.5), sem franquia nem limitação do tipo de efeito, e o atraso nas obras do Anexo 4 (cláusula 14.5.6), com franquia de 12 meses e apenas custos incrementais, e afirmou que cobrar a receita perdida como perdas e danos equivaleria a aplicar ao segundo caminho a regra do primeiro. Apresentou cálculo segundo o qual a receita variável não auferida por ligação, de cerca de R$ 62 ao ano, seria inferior ao custo marginal evitado, de cerca de R$ 78 ao ano, de modo que, no fluxo de caixa marginal da cláusula 16.7, o efeito seria neutro; subsidiariamente, deduzidos apenas os custos variáveis, o teto seria de R$ 3,52 milhões. Argumentou ainda que os pedidos de menor consumo por ligação, de ligações pendentes e de atraso na entrega de novas ligações incidem sobre um único volume medido de esgoto, de modo que o acolhimento conjunto implicaria pagar mais de uma vez pelo mesmo metro cúbico.

Sobre a prescrição, sustentou que a Saneja, sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço de saneamento em regime não concorrencial, submete-se ao prazo de cinco anos do Decreto nº 20.910/1932, de modo que, contados cinco anos a partir de dezembro de 2024, estariam prescritas as parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019, valores que a memória de cálculo da Saneja isola. Requereu a perícia conjunta após a decisão da audiência 2, limitada ao tema 4; que a perícia considere o marco de prescrição de 2 de dezembro de 2019 ou o que o Tribunal fixar; que os temas 1, 2, 3 e 5 sejam decididos como questões de direito na audiência 2; e que a perícia apure apenas os custos incrementais comprovados do atraso superior a 12 meses, com dedução dos custos evitados. Indicou como escopo pericial as datas e causas do atraso das obras do Anexo 4, as ligações pendentes segundo o cadastro, a classificação das ordens de serviço, a análise econômico-financeira dos custos incrementais, os efeitos segregados por tema e o valor presente por evento, reservando ao Tribunal a responsabilidade jurídica, a alocação de risco, o alcance da franquia e a forma de recomposição.

Esclarecimentos do Tribunal

Ao término da exposição da Requerida, a Secretária-Geral, em nome do Tribunal, observou que a defesa tratou de quatro temas, ao passo que a Requerente apresentou seis pleitos, e perguntou se a Requerida havia se manifestado sobre o pleito de elevatórias adicionais na SES Lagoa Rasa (evento 2) e sobre as intervenções na ETE Pontal por sobrecarga (evento 6). O senhor Lucas Prates esclareceu que a defesa tratou de cinco temas, quatro sem mérito jurídico e um com mérito, relativo ao atraso das obras do Anexo 4, e confirmou, após conferir a correspondência entre as numerações com a assistente técnica da Requerente, que os eventos 2 e 6 não foram contemplados. O Tribunal informou que a Requerida poderia se manifestar sobre eles na réplica.

Réplicas orais

Encerrada a primeira fase, a sessão foi suspensa por 15 minutos e retomada para as réplicas orais, com 15 minutos para cada parte, iniciando pela Requerente.

A assistente técnica Malú Salem esclareceu, pela Requerente, que a ordem dos pleitos difere da usada pela Requerida porque esta se baseou no processo administrativo, e que,

na arbitragem, diversos itens de método foram ajustados à metodologia de recomposição do contrato, o fluxo de caixa marginal, que prioriza dados realizados; por isso, as informações do edital e da solução de referência não afetam os cálculos atuais. Quanto ao volume realizado superior ao projetado, afirmou que a análise da crise hídrica usa apenas um grupo de ligações, de 2008 a 2014, e a tendência pré-crise até 2026, para excluir efeitos de projeções equivocadas e de outros eventos, e que o volume total subiu porque o parque de ligações foi cerca do dobro do previsto, enquanto o consumo por ligação, que a crise afeta, caiu 18% de 2014 a 2017.

Sobre o atraso das obras, sustentou que os 12 meses da cláusula 14.5.6 funcionam como gatilho e não como limite do direito, e que a cláusula que rege o evento é a 21.1.8, que obriga a Saneja a executar as obras do Anexo 4 no cronograma e com a qualidade técnica previstos e a entregar à Concessionária os sistemas e as ligações delas decorrentes. Afirmou que a cláusula 14.5.6 aloca o custo do atraso, mas não autoriza o descumprimento da cláusula 21.1.8 nem afasta as perdas e danos, e que a cláusula 14.3.18 não se aplica, porque ligação não entregue não é flutuação ordinária de demanda. Apontou que o cadastro da Saneja registra 924 trechos ainda sem rede e 2.850 ligações pendentes na Lagoa Rasa, e que as demonstrações financeiras da Saneja (nota 24) trazem provisão de R$ 12 milhões para a perda.

Nos demais eventos, afirmou que as obras do evento 4 foram entregues após a assinatura do contrato, são obras novas e tiveram defeitos aparentes sinalizados no prazo, razão pela qual não se aplicam as cláusulas 14.3.21 e 14.3.1, e que as solicitações de serviço foram individualizadas e valoradas a preços da Saneja. No evento 5, afirmou que o pedido se limita à redução do desconto decorrente de decreto, sem abranger bandeiras tarifárias nem a variação geral do custo de energia, e que a cláusula aplicável é a 14.5.7 e não a 14.3.10. No evento 6, afirmou que, se o evento 1 tiver mérito, o evento 6 também deve ter, pois as exigências ambientais decorreram do atraso da ampliação. Sobre o evento 2, observou que a Requerida não o abordou e que a troca da solução foi decisão da Saneja. Comparou, por fim, as metodologias das partes, ambas em fluxo de caixa marginal à taxa de 11,8%, apontando divergências, quanto ao atraso das obras, na franquia de 12 meses, no indicador de adesão e meta e no custo abatido da receita frustrada, e criticou a regressão usada pela

Requerida para estimar o custo evitado, por ter poucas observações e resultar em custo variável superior à receita.

Pela Requerida, o senhor Lucas Prates manteve o entendimento apresentado, afirmando que todos os temas da Requerente estão englobados na defesa, ainda que em ordem distinta, e que a Saneja aguardaria a posição do Tribunal. Em seguida, o patrono Rafael Alonso organizou a réplica em três blocos: alocação de riscos, equação da proposta e Anexo 4. Sobre a alocação de riscos, citou as cláusulas 14.1, 14.2 e 15.2, a Lei nº 11.079/2004 e o Código Civil, e as respostas da comissão de licitação sobre a inexistência de volume mínimo garantido, o caráter referencial dos quantitativos de ligações e o risco de variação de energia a cargo da proponente. Sobre a força maior, reiterou a incompatibilidade entre as teses da Requerente e acrescentou que a não segurabilidade não foi provada, pois a circular da Susep anunciada no índice dos anexos não foi juntada. Sobre a energia, afirmou que a cláusula 14.5.7 trata de alteração de especificações e que, se toda norma que encarece um insumo fosse risco do poder concedente, a cláusula 14.5.4 e a ressalva da cláusula 14.3.10 seriam inúteis; que a Requerente admite que o desconto não é tributo; que as bandeiras datam de 2013; e que o pleito de reajuste e bandeiras foi indeferido em 22 de março de 2018, sem recurso, estando prescrito.

Nas adequações, o patrono afirmou que o termo de permissão prevê o recebimento no estado em que se encontram, com renúncia a vícios aparentes ou ocultos; que, em 19 de dezembro de 2016, mais de um ano após as entregas, a Requerente assinou aditivo sem ressalva quanto aos bens nele incluídos; que as únicas ressalvas de 2015 foram pontuais, relativas a pavimentos, tampões e assoreamento; e que a base de 11.900 solicitações foi reduzida a 905, relativas a reposição de pavimento, desobstrução e nivelamento de tampão, rotinas de manutenção sem diagnóstico que as vincule a defeito construtivo. Sobre a equação, afirmou que ela não foi frustrada: o valor do contrato, de R$ 679,5 milhões, é a receita da planilha da proposta, que não serve de base de recomposição, nos termos do item 9.6 do edital, mas prova como o preço foi formado, e o volume realizado superou o da planilha em todos os anos de 2015 a 2024, em 31,7% em 2015, 15,6% em 2020 e 11,7% em 2024, com média de 17%, inclusive nos anos de crise. Afirmou que a crise existiu e que a Saneja não a nega, mas que as medidas foram da agência estadual,

que a Requerente aderiu à campanha em 2015 e que o que persiste é a mudança de hábito, isto é, risco de demanda (cláusula 11.5).

Sobre o Anexo 4, o patrono afirmou que o atraso relevante está na Lagoa Rasa e na ETE Pontal; que as obras físicas de Jardim Atlântico, Vila Nova e Pontal foram concluídas em outubro e novembro de 2015, dentro da franquia, salvo 924 trechos sem rede; que a cláusula 14.5 atribui à Saneja o atraso nas instalações existentes sem franquia e sem limitar o tipo de efeito, ao passo que a cláusula 14.5.6 limita o prazo pela franquia e o efeito pela palavra custos; que a receita das ligações não entregues é risco de demanda (cláusula 14.3.18), tendo o contrato neutralizado o efeito do atraso ao prever o índice de adesão das áreas não entregues; e que a regra específica prevalece sobre a geral. Afirmou que a perícia deve ter mandato escrito e limitado, sem investigação geral e sem decidir alocação de riscos, alcance da franquia e norma de recomposição, questões do Tribunal, e que o valor hoje demonstrado é zero.

Ao final, o patrono resumiu os pedidos da Saneja: primeiro, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 2 de dezembro de 2019, pelo prazo de cinco anos do Decreto nº 20.910/1932, tendo como marco o requerimento de 2 de dezembro de 2024; segundo, a elaboração do termo de arbitragem com pedidos individualizados e a vedação de pedido novo, registrando-se como fora do objeto o parque de ligações, os reajustes e bandeiras e o choque tarifário; terceiro, a decisão das questões de direito na audiência 2, inclusive o alcance das cláusulas 14.6, 14.5.7 e 35, com o julgamento de improcedência dos temas 1, 2, 3 e 5; quarto, no tema 4, a limitação aos custos comprovados do atraso superior à franquia de 12 meses, ficando com a Saneja a escolha da forma de recomposição, nos termos da cláusula 16.5.

Encerramento e encaminhamentos

Encerradas as réplicas, a Secretária-Geral informou que o termo de arbitragem não poderá ser concluído nesta sessão, como previa a Ordem Processual nº 01, porque os pedidos, os esclarecimentos e as questões apresentados pelas partes exigem tempo adicional para que o documento reflita adequadamente o objeto das disputas e os pontos controvertidos. A data de emissão do termo será comunicada às partes em nova ordem processual. O

Tribunal solicitou o envio das apresentações utilizadas na audiência, observados os canais de comunicação e as regras de protocolo da Ordem Processual nº 01.

Informou também que a minuta de decisão sobre as teses e as provas, a ser compartilhada em 23 de outubro de 2026, definirá novo prazo para a apresentação da proposta de trabalho e honorários pela equipe pericial, em substituição ao prazo anteriormente previsto até esta audiência, por ser mais adequado que a proposta seja apresentada após a minuta. Os demais prazos do cronograma permanecem mantidos. As alterações serão formalizadas em nova Ordem Processual nº 02, a ser enviada por e-mail pela Secretaria-Geral, nos mesmos moldes da Ordem Processual nº 01. Consultadas, a Requerente declarou estar de acordo, sem objeção, e a Requerida declarou não ter objeção, solicitando que as alterações constassem em ata, o que foi acolhido.

Na sequência, o senhor Luiz Antonio Oliveira Junior indicou, para registro, os assistentes técnicos da Requerente, Malú Salem e Dieisson Silva, e os patronos, Marcelo Maciel e Humberto Vasconcellos. A Secretária-Geral informou que as comunicações serão enviadas ao representante da Requerente com cópia a eles e que a Requerida já tinha seus integrantes identificados. A senhora Paula Pannunzio perguntou se a apresentação do cronograma exibida na audiência seria compartilhada, e a Secretária-Geral respondeu que sim, incluindo-a na Ordem Processual nº 02.

Não havendo mais nenhuma dúvida ou sugestão, a audiência foi encerrada.